

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 181
des Abgeordneten Ralf Christoffers
Fraktion der PDS
Drucksache 3/364

Anregungen des Landesrechnungshofes zur Anpassung der Gesellschaftsverträge kommunaler Unternehmen

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 181 vom 17.12.1999:

Der Landesrechnungshof hat in seinem Jahresbericht 1999 Aspekte der wirtschaftlichen Betätigung der kreisfreien Städte und der Landkreise geprüft.

Dabei wurde durch den LRH angeregt eine Gesetzesregelung vorzunehmen, mit der eine Anpassung der Gesellschaftsverträge kommunaler Unternehmen die vor dem 05.11.1993 gegründet wurden an das geltende Gemeindewirtschaftsrecht erreicht wird.

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung:

In welcher Art und Weise beabsichtigt die Landesregierung mit dem obengenannten Hinweis des LRH weiter zu verfahren?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die Kleine Anfrage wie folgt:

Zwischen der Landesregierung Brandenburg und dem Landesrechnungshof besteht seit langem Einvernehmen darüber, dass bei der nächsten Novellierung der Gemeindeordnung eine Regelung aufgenommen werden sollte, nach der alle Gesellschaftsverträge kommunaler Gesellschaften den geltenden gemeindewirtschaftlichen Regelungen anzupassen sind.

Das sollte jedoch nicht nur für die Gesellschaften gelten, die bis zum 05.12.1993 (das Datum in der Anfrage "05.11.1993" ist offenkundig ein Schreibfehler) gegründet worden sind und somit nicht unter den Genehmigungsvorbehalt nach § 110 Abs. 1 und 4 der neuen Gemeindeordnung Brandenburg fallen, sondern generell für alle Gesellschaften, da durch die Genehmigungsfiktion gem. § 110 Abs. 4 Satz 2 GO nicht ausgeschlossen werden kann, dass Gesellschaftsverträge wirksam in Kraft getreten sind, ohne dass die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde rechtzeitig vor Ablauf der Zwei-Monatsfrist ihren Änderungsbedarf mitgeteilt hat.

Eine vergleichbare Regelung ist bereits in der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg aufgenommen worden.

Datum des Eingangs: 14.01.2000 / Ausgegeben: 20.01.2000